

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4417/2541

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมธานี วิศวกรรม

โจทก์

บริษัท ถนัด พาณิชย์ ก่อสร้าง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

พนักงานเดินหมายได้นำหมายและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งไปส่งแก่จำเลย และพบ
ภูมิลำเนาที่อยู่ของจำเลย ทั้งปรากฏตาม หมายนัดของศาลชั้นต้นประทับตราอย่างไว้
ชัดเจนว่า ไม่มีผู้รับ โดยชอบให้ปิดหมาย ตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นแต่พนักงานเดินหมาย
ไม่ทำการปิดหมาย การที่เจ้าหน้าที่งานอุทธรณ์ฎีกาประทับตราอย่าง ในอุทธรณ์คำสั่ง
ในวันที่ ท.ผู้รับมอบฉันทะโจทก์นำอุทธรณ์มายื่น โดยท. ลงชื่อรับทราบไว้ว่าให้ท.
มาทราบคำสั่งในวันที่ 14 มีนาคม 2540 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้ว คงมีผลว่า
โจทก์ได้รับทราบคำสั่งที่ศาลชั้นต้นสั่งไว้ว่าการส่งหมายหาก ไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด
หมาย หากส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วัน เท่านั้น แต่คดีนี้ทนายโจทก์ได้ติดตามผล
การส่งหมายอยู่ตลอดเวลา ทั้งโจทก์ได้ชำระค่าส่งรายงานการส่งหมายมาให้ทนาย
โจทก์ ทราบทางไปรษณีย์แก่พนักงานเดินหมายเมื่อปรากฏด้วยว่า ระยะเวลาตั้งแต่
ส่งถึงวันที่พนักงานเดินหมายรายงานถึงศาลชั้นต้น เป็นเวลานานถึง 3 เดือนเศษ
ย่อมเป็นการยากที่โจทก์จะติดตามรับทราบผลการส่งหมายได้ ทั้งพนักงานเดินหมาย
มิได้ปฏิบัติในการส่งหมายด้วยวิธีปิดหมายตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นตามที่ถือว่า โจทก์รับ
ทราบ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งอุทธรณ์คำสั่ง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ 7 มีนาคม 2540 ศาลชั้นต้นสั่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2540 ว่ารับเป็นอุทธรณ์ของโจทก์สำเนาให้จำเลยทั้งสอง โดยให้โจทก์นำส่งภายใน 5 วัน นับแต่ทราบคำสั่งการส่งไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหากส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์โจทก์ลงชื่อทราบคำสั่งและโจทก์ได้ดำเนินการส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งแก่จำเลยทั้งสองโดยวางเงินค่าพาหนะและค่าปวยการสำหรับพนักงานของศาลในการส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์แก่จำเลยทั้งสองวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 พนักงานเดินหมายกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม รายงานการเดินหมายมายังศาลชั้นต้นว่า ไม่สามารถส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งให้จำเลยทั้งสองได้เพราะไม่พบจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไปธุระและไม่มีผู้โดยยอมรับหมายและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งไว้แทน ศาลชั้นต้นส่งรายงานการเดินหมายว่ารอโจทก์แถลง โดยได้สั่งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2540 ปรากฏว่าโจทก์มิได้มาแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป คงปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งวันที่ 26 มิถุนายน 2540 เจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่ เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว โจทก์ไม่แถลงเรื่องการส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งแต่อย่างใดวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวบรวมสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความตามท้องสำนวนว่าเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2540 นายชัชวาลย์ ธรรมานวงศ์หุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์มอบฉันทะให้นายทศพร พสกภักดี นำคำร้องขอถอนทนายความ และอุทธรณ์คำสั่งศาลมายื่นต่อศาลชั้นต้นเจ้า

หน้าทำงานอุทธรณ์ฎีกาของศาลชั้นต้นได้ใช้ตราประทับไว้ที่ริมซ้ายของอุทธรณ์คำสั่ง ความว่า ให้มาทราบคำสั่งในวันที่ 14 มีนาคม 2540 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้วลงชื่อนายทศพร ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2540 ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งในอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่า เสนอวันนี้ รับเป็นอุทธรณ์ของโจทก์สำเนาให้จำเลยทั้งสองโดยให้โจทก์นำส่งภายใน 5 วันนับแต่ทราบคำสั่ง การส่งไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด หากส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วัน มิฉะนั้น ถือว่าทิ้งอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 6 พฤษภาคม 2540 พนักงานเดินหมายจึงทำรายงานการเดินหมายเสนอหัวหน้าฝ่ายเดินหมายว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2540 ได้นำสำเนาอุทธรณ์ไปส่งให้แก่จำเลยทั้งสอง บ้านเลขที่ 127 ถนนวิภาวดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าไม่พบจำเลยทั้งสองพบชายอายุประมาณ 40 ปี แจ้งว่าจำเลยทั้งสองไปธุระไม่ยอมรับหมายไว้แทนจึงส่งหมายให้จำเลยทั้งสองไม่ได้ ต่อมาวันที่ 9 มิถุนายน 2540 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในรายงานการเดินหมายดังกล่าวว่า เสนอวันนี้ รอโจทก์แถลง ข้อเท็จจริงฟังได้ตามฎีกาของโจทก์ว่าในวันยื่นอุทธรณ์คำสั่งโจทก์ได้วางเงินค่าพาหนะและค่าป่วยการสำหรับพนักงานของศาลในการส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งและพนักงานเดินหมายก็ได้นำหมายและสำเนาอุทธรณ์คำสั่งไปส่งแก่จำเลยทั้งสองแล้ว ได้พบภูมิสำเนาที่อยู่ของจำเลยทั้งสองทั้งปรากฏตามหมายนัดของศาลชั้นต้นประทับตราประทับไว้ชัดเจนว่าไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมาย ตามคำสั่งศาลชั้นต้น แต่พนักงานเดินหมายไม่ทำการปิดหมาย และกรณีที่เจ้าหน้าที่งานอุทธรณ์ฎีกาประทับตราประทับในอุทธรณ์คำสั่งว่าให้มาทราบคำสั่งในวันที่ 14 มีนาคม 2540 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้วก็คงมีผลว่าโจทก์ได้รับทราบคำสั่งศาลว่า การส่งหมายหากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมาย หากส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วันซึ่งในเรื่องนี้โจทก์ฎีกาว่าตลอดเวลาดังกล่าวทนายโจทก์ได้ติดตามผลหมายอยู่ตลอดเวลา ทั้งตามทางปฏิบัติได้ชำระค่าส่งรายงานการส่งหมายมาให้ทนายโจทก์ทราบทางไปรษณีย์ไว้ด้วยระยะเวลาตั้งแต่ส่งถึงวันที่พนักงานเดินหมายรายงานถึงศาลชั้นต้นเป็นเวลานานถึง 3 เดือนเศษ

ย่อมเป็นการยากที่โจทก์จะติดตามรับทราบผลการส่งหมายได้ ทั้งพนักงานเดินหมายมิได้ปฏิบัติในการส่งหมายด้วยวิธีปิดหมายตามคำสั่งศาลชั้นต้นตามที่ถือว่าโจทก์รับทราบเช่นนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทึ่งอุทธรณ์คำสั่ง ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโจทก์นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยทั้งสองแล้วดำเนินการต่อไป

(คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์-วินัย วิมลเศรษฐ-สิงหะ สัตยธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>